

1509842-29.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036504/2021 - 02º D.P. SUMARE, 16112761 - 02º D.P. SUMARE, 93/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2036504 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO BORGES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509842-29.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509842-29.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036504/2021 - 02º D.P. SUMARE, 16112761 - 02º D.P. SUMARE, 93/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2036504 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO BORGES DUARTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

CRISTIANO BORGES DUARTE, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 65/67).

Defesa preliminar (página 86). Notificação (página 88). Recebimento da denúncia (página 89). Citação pessoal (página 106). Prova oral e interrogatório (página 115). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 115), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a insuficiência de provas (páginas 116/118).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 92/95).

Quanto à autoria, os policiais militares Alisson Alves de Freitas e Renan Lopes de Souza confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, em uma quadra de futebol, lugar onde ocorre a rotineira comercialização de entorpecentes, o réu foi visto saindo de um cômodo abandonado, em demolição. Ele, quando percebeu a aproximação dos policiais, soltou uma sacola ao chão e foi abordado, encontrando-se consigo dinheiro. Naquela sacola que o denunciado dispensou, existiam porções variadas de drogas. Indagado a respeito, admitiu, ali no calor dos acontecimentos, a traficância e indicou o local próximo, cerca de 05 (cinco) metros, onde havia mais estupefacientes, que foram apreendidos, juntamente com dinheiro. Um rádio comunicador utilizado para alertar a chegada polícia também foi achado na sacola (página 115), tudo a evidenciar, portanto, que o acusado, de fato, se entregou ao chamado comércio maldito.

Inexistiu sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o réu. Insulada, pois, a negativa de autoria articulada pelo denunciado, em seu interrogatório judicial.

Tudo isso considerado, certa a imputação. A prova testemunhal a sustenta, sem ressaibos. Configurada, pois, conduta que se amolda ao tipo penal em foco.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela maior reprovabilidade da conduta, seja em razão da prática de delito contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, seja por força da quantidade (mais de 516 porções) e da variedade das drogas (cocaína, crack e maconha), além dos maus antecedentes (página 34 – proc. nº 0000456-78.2015.8.26.0630), exaspero a pena-base em 1/2 (metade).

Em segunda fase, pela reincidência (páginas 34/35 – proc. nº 0002654-69.2015.8.26.0604), majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (os maus antecedentes e a reincidência afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra CRISTIANO BORGES DUARTE, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em

que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA